

Edital Pregão Eletrônico 002/2026

Processo Administrativo de Compras IPB00018/2026

<u>INFORMAÇÕES BÁSICAS DA LICITAÇÃO</u>	
<u>Órgão Contratante:</u>	Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB
<u>Objeto:</u>	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, destinado ao atendimento da demanda do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.
<u>Valor estimado:</u>	Valor unitário: R\$ 2.136,69 (dois mil cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) Valor total: R\$ 25.640,28 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)
<u>Data Final</u>	10/08/2026
<u>Orçamentação:</u>	
<u>Data e horário de abertura da sessão pública:</u>	07/10/2026, a partir das 09:01 horas, no Horário de Brasília.
<u>Sítio eletrônico:</u>	www.portaldecompraspublicas.com.br
<u>Critério de julgamento:</u>	Menor preço por item solto.
<u>Modo de disputa:</u>	Aberto.
<u>Intervalo entre lances:</u>	R\$ 1,00 (um real) entre os lances do item.
<u>Licitação exclusiva para ME/EPP e equiparadas:</u>	Sim.
<u>Dotação orçamentária:</u>	17.01.09.122.0045.1301.4.4.90.52.1800000

O Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, inscrito no CNPJ sob o nº 07.842.278/0001-55, torna público a todos os interessados que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O regime legal adotado neste procedimento é aquele previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

1. Objeto

1.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, destinado ao atendimento da demanda do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em 01 item solto.

Item	Descrição:	Qnt.	Un.	Valor Unit	Valor Total
01	Fornecimento de licença de uso do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, com vigência de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução.	12	LICENÇAS	R\$ 2.136,69	R\$ 25.640,28
SUBTOTAL:					R\$ 25.640,28

1.3 Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas do sistema e as registradas no Termo de Referência (TR), prevalecerão às descrições do TR.

2. Despesa e recursos orçamentários

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada R\$ 25.640,28 (vinte e cinco mil seiscientos e quarenta reais e vinte e oito centavos) distribuído em um item, na forma indicada no Termo de Referência.

2.2. Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento ocorrerão por conta do recurso alocado na seguinte dotação orçamentária:

17.01.09.122.0045.2303.339040.1800000

3. Participação na licitação

3.1. Poderão participar deste Pregão os licitantes interessados que estiverem previamente credenciados no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, este que possui o domínio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema, mantê-los atualizados e proceder à correção ou à alteração sempre que identifique incorreção ou eles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação ou inabilitação.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/21, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/06 e do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21.

3.7. **Não poderão disputar esta licitação:**

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- 3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.8. As pessoas jurídicas reunidas em consórcio **NÃO PODERÃO** participar da licitação devido à baixa complexidade do objeto, o que permite a execução do objeto de forma individualizada pelas empresas do ramo, de modo que a reunião de empresas em consórcio reduziria a competição no certame.
- 3.9. O impedimento de que trata o **item 3.7.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.7.2 e 3.7.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.12. O disposto nos **itens 3.7.2 e 3.7.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.13. A vedação de que trata o **item 3.7.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação

- 4.1. Durante a presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá **após** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. O licitante deverá realizar o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.3.1. Valor unitário e total para o item solto.

4.3.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

4.3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante deverá assinar as seguintes Declarações:

- 3.4.1 Declaração de conhecimento do Edital: Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- 3.4.2 Declaração de reserva de cargos: Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3.4.3 Declaração de proposta econômica: Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 3.4.4 Declaração de Não-Emprego de menores: Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
- 3.4.5 Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante: Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- 3.4.6 Declaração de Acessibilidade: Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 3.4.7 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente: Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/21.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/21.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os **itens 4.3 a 4.5** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta.

4.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do **item 4.10** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. Preenchimento da proposta

5.1. O licitante deverá fazer em campo próprio do sistema eletrônico a descrição detalhada do produto ofertado ou colocar a expressão "de acordo com o edital".

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. Abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances

- 6.1. A abertura da presente licitação ocorrerá na data, horário e local indicados neste Edital, em sessão pública por meio de sistema eletrônico.
- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5.1 Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 6.6. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do próprio item 01**.
- 6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme critério de julgamento definido na capa deste Edital.
- 6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, aplicável tanto aos lances intermediários quanto à proposta destinada a superar a melhor oferta, será aquele definido na capa deste Edital.

- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme definido na capa deste Edital.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no **item 6.13**, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após a comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

- 6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - 6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021;
 - 6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
 - 6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - 6.21.2.2. empresas brasileiras;
 - 6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 6.22. Caso os critérios anteriores não sejam suficientes para o desempate, será realizado o sorteio.
- 6.23. Na aplicação dos critérios de desempate serão observadas as disposições da **Portaria IPREMB nº 344, de 01 de julho de 2025**, que dispõe sobre os critérios de desempate entre duas ou mais propostas, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do instituto de previdência social do município de Betim (IPREMB).
- 6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido

para a contratação, o pregoeiro poderá negociar valores mais vantajosos, após definido o resultado do julgamento.

6.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.24.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de **02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.24.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. Fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21, legislação correlata e no **item 4.6** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

f) Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

7.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “c”, “d”, “e” e “f” pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>

- 7.2. A consulta aos cadastros previstos nas alíneas “c”, “d”, e “e” também será realizada em nome do sócio majoritário da empresa fornecedora, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.3. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.
- 7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 7.6.1. contiver vícios insanáveis;
 - 7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
 - 7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
- 7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
 - 7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 7.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 7.8.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
- 7.9. Se o mesmo licitante vencer tanto a cota reservada quanto a cota principal, a contratação ocorrerá em um único instrumento e pelo menor preço obtido.
- 7.10. No caso de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal
- 7.11. No caso de não haver vencedor para a cota principal, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota reservada ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota reservada.

8. Fase de habilitação

8.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.2. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;

8.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.8. **Cooperativa:** Ata de fundação, Estatuto social em vigor com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971.

8.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.9. Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ ou no CPF;

8.10. Prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

8.12. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

8.13. Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

- 8.14. Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- 8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- 8.16. Não serão aceitos pelo(a) pregoeiro(a) documentos que comprovem a regularidade fiscal de apenas parte dos tributos de competência do ente federado.
- 8.17. Serão aceitas pelo(a) pregoeiro(a) certidões negativas ou positivas com efeito de negativas para o atendimento das exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista.
- 8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.19. A qualificação econômico-financeira somente será exigida se prevista no **termo de referência**.

Qualificação Técnica

- 8.20. A qualificação técnica somente será exigida se prevista no **termo de referência**.

Disposições gerais de habilitação

- 8.21. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 8.22. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 8.23. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 8.24. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 8.25. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.25.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados por meio do sistema ou por meio do e-mail compras@ipremb.betim.mg.gov.br em formato digital, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.
- 8.25.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir de solicitação fundamentada feita no chat ou no e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.26. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.27.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar a inabilitação.

8.27. A verificação da habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.28. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no **subitem 8.26.1**.

8.29. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

8.30. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. Do Termo de Contrato ou Instrumento Equivalente

9.1. Após a adjudicação e homologação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

9.2. O fornecedor deverá comparecer ao IPREMB, se convocado, para a assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital de Pregão.

9.2.1. A critério do IPREMB, o Termo de Contrato poderá ser assinado eletronicamente através da utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora no padrão ICP-Brasil.

9.2.2 O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pelo IPREMB:

9.2.3 Para autorizar a assinatura, poderá ser solicitada documentação essencial para firmar o vínculo contratual, por exemplo: garantia contratual, licenças e outros, definidos em convocação própria.

9.3. O valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da proposta vencedora.

9.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10. Reajuste

10.1. Os preços ofertados pelos licitantes serão considerados fixos e irrevogáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado que consta na capa deste Edital, não sendo admitida qualquer atualização, acréscimo ou revisão no período.

10.2. Expirado o prazo referido no item anterior, poderá ser admitido reajuste dos preços, desde que transcorrido interstício mínimo de 12 (doze) meses, aplicando-se a

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou de outro índice oficial que venha a substituí-lo, limitado às obrigações que venham a ser iniciadas e concluídas após a data em que se completar o referido interregno.

10.3. Para os reajustes subsequentes, o prazo mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste concedido.

10.4. A atualização dos preços, quando cabível, será formalizada por apostilamento ou documento equivalente, no âmbito do processo administrativo, dispensada a celebração de contrato ou termo aditivo, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.5. O reajuste de preços será aplicável nos termos da legislação vigente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro índice que venha a substituí-lo, sempre que houver previsão contratual para tal. Contudo, em se tratando de contrato de pronta entrega e entrega única, não haverá reajuste, visto que não há termo contratual específico ou prazos que justifiquem a correção dos valores acordados.

11. Recursos

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente no sistema, sob pena de preclusão, não podendo o prazo para tal manifestação ser inferior a **10 (dez) minutos**;

11.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados poderá ser requisitada via e-mail: compras@ipremb.betim.mg.gov.br ou pessoalmente na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Betim, no horário de 09:00

às 16:00, constante no endereço: Praça José Lino da Silva, 144 - 8º Andar - Brasiléia, Betim - MG, 32600-308.

12. Infrações Administrativas e Sanções

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/13.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

12.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.14. O processo de apuração e de responsabilidade para fins de aplicação de sanções observará o rito estabelecido na **Portaria IPREMB nº 362, de 07 de julho de 2025**, ou regramento posterior que vier a lhe substituir.

13. Impugnação ao Edital e pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/21, devendo protocolar o pedido **até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame**, conforme data descrita na capa do Edital.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no site do IPREMB, sob domínio: www.ipremb.mg.gov.br

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. Disposições Gerais

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico compras@ipremb.betim.mg.gov.br

14.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 14.10.1. ANEXO I - Termo de Referência
 - 14.10.1.1. Apêndice do Anexo I – Minuta do Termo de Contrato
 - 14.10.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
- 14.10.3. ANEXO II – Modelo para apresentação da proposta comercial

Betim, 21 de setembro de 2026.

Alicio Umbelino da Silva Filho

Presidente

Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA SUPERINTENDÊNCIA SOLICITANTE

1.1. A Superintendência solicitante é a Superintendência Administrativa, representada por seu Assessor IX, Edimar Caetano de Souza, matrícula nº 542468-7.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, destinado ao atendimento da demanda do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e especificações constantes da tabela abaixo.

Item	Descrição	Quant.	Unidade de Medida
01	Fornecimento de licença de uso do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, com vigência de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução.	12	LICENÇAS

2.2. A natureza do serviço objeto da presente contratação enquadra-se na categoria de serviços comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021, uma vez que se trata de solução tecnológica padronizada, fornecida em formato de assinatura mensal/anual, com especificações usuais no mercado, sem necessidade de desenvolvimento ou customização.

2.3. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a utilização das licenças do CHATGPT BUSINESS da OpenAI requer um fornecimento contínuo e ininterrupto ao longo do tempo, garantindo o acesso constante às atualizações, suporte técnico e melhorias da solução, sendo a vigência plurianual mais vantajosa

considerando a necessidade de planejamento a longo prazo, otimização de custos operacionais e a manutenção da continuidade do serviço sem interrupções, além de permitir a negociação de melhores condições financeiras e de suporte técnico mais adequados às demandas da empresa durante o período contratual.

3. DA VIGÊNCIA

3.1. A duração da vigência será de 12 (doze) meses;

3.2. O contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administração, mantidas as condições de habilitação da contratada e observados os demais requisitos legais e contratuais.

4. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

4.1. A disponibilização de solução Inteligência Artificial no âmbito do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB configura-se como medida necessária e relevante para assegurar suporte adequado às atividades administrativas, técnicas e operacionais desenvolvidas pela Autarquia, considerando a crescente complexidade da gestão previdenciária e o elevado volume de informações, dados e documentos que demandam análise, organização e produção contínua.

4.2. As rotinas institucionais do IPREMB envolvem, de forma permanente, a elaboração e análise de processos administrativos, atos normativos, relatórios técnicos, pareceres, expedientes internos, comunicações oficiais e respostas a órgãos de controle, atividades que exigem precisão, padronização, celeridade e observância às normas legais e regulamentares. Nesse contexto, as soluções de Inteligência Artificial apresentam-se como ferramentas estratégicas de apoio à gestão, contribuindo para a otimização dos fluxos de trabalho, a melhoria da produtividade e a qualificação das entregas institucionais.

4.3. A inexistência ou insuficiência de recursos tecnológicos adequados para apoio às

atividades intelectuais e analíticas pode comprometer a eficiência administrativa, ocasionar retrabalho, atrasos na tramitação processual e maior dispêndio de tempo e recursos humanos, além de impactar negativamente a qualidade e a tempestividade dos serviços prestados aos segurados e beneficiários do regime próprio de previdência social.

4.4. Dessa forma, a contratação pretendida visa dotar o IPREMB de ferramenta tecnológica compatível com as demandas contemporâneas da Administração Pública, promovendo a modernização administrativa, a racionalização de recursos, o aumento da eficiência e a continuidade do serviço público, em consonância com os princípios da eficiência, do planejamento, da inovação e do interesse público, bem como com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e as boas práticas de governança e gestão pública.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, pelo período de 12 (doze) meses, contemplando o licenciamento de uso da plataforma, bem como os serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, de modo a atender às necessidades institucionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, proporcionando o uso de ferramenta de inteligência artificial para apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais desenvolvidas pela Autarquia.

5.2. O fornecimento da solução compreenderá a disponibilização de 12 (doze) licenças de uso, vinculadas ao uso institucional do IPREMB, permitindo o acesso à plataforma tecnológica contratada por servidores autorizados, observados os critérios de controle de acesso, gestão de usuários e segurança da informação. As licenças deverão possibilitar o remanejamento de usuários, conforme alterações na estrutura organizacional, desligamentos ou necessidades supervenientes, sem prejuízo do quantitativo contratado.

5.3. A solução deverá contemplar assessoramento técnico inicial, destinado a orientar

os usuários quanto à correta utilização da ferramenta, às suas funcionalidades, às boas práticas de uso no contexto da Administração Pública e às limitações inerentes à tecnologia, de forma a garantir o uso adequado, eficiente e alinhado às normas institucionais e legais aplicáveis.

5.4. Deverá, ainda, ser disponibilizado suporte técnico contínuo, durante toda a vigência contratual, com o objetivo de assegurar a estabilidade, a disponibilidade e o adequado funcionamento da solução, bem como de prestar esclarecimentos, registrar e solucionar eventuais falhas, inconsistências ou dificuldades operacionais relacionadas ao uso da plataforma.

5.5. O acompanhamento da solução deverá ocorrer de forma permanente, permitindo à Administração monitorar a utilização das licenças, avaliar a aderência da ferramenta às necessidades institucionais, promover ajustes operacionais quando necessários e garantir a continuidade dos serviços, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade e da continuidade do serviço público.

5.6. A solução tecnológica contratada deverá apoiar as atividades administrativas, técnicas e jurídicas do IPREMB, especialmente no que se refere à elaboração, revisão e padronização de documentos, à análise e sistematização de informações, à produção de relatórios e ao apoio às rotinas internas, contribuindo para o aprimoramento dos fluxos de trabalho, para a redução de retrabalho e para o aumento da produtividade institucional.

5.7. Por fim, a solução deverá observar requisitos de segurança da informação e proteção de dados, assegurando que o tratamento das informações institucionais ocorra em ambiente controlado, com mecanismos adequados de confidencialidade, integridade e disponibilidade, em conformidade com a legislação vigente e com as boas práticas de governança e gestão pública.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A presente contratação tem por objetivo assegurar o fornecimento de **12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI**, por meio de subscrição, em condições compatíveis com as necessidades institucionais do Instituto de Previdência Social do

Município de Betim – IPREMB. A solução deverá atender às atividades administrativas, técnicas e jurídicas da Autarquia, proporcionando apoio à elaboração e revisão de documentos, à análise de informações, à pesquisa, à automação de tarefas repetitivas e ao aumento da produtividade, observados os requisitos de segurança, governança e conformidade aplicáveis à utilização da ferramenta.

6.2. Os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como deverão apresentar os documentos solicitados que comprovem sua regularidade fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.3. Com relação ao serviço:

6.3.1 O fornecimento deverá contemplar 12 (doze) licenças de uso da plataforma, destinadas exclusivamente ao IPREMB, permitindo o acesso por servidores autorizados e possibilitando a substituição ou remanejamento de usuários em casos de desligamento, afastamento ou reorganização interna, sem custos adicionais. As licenças deverão operar em ambiente seguro e estável, com atualização contínua, manutenção preventiva e suporte adequado para garantir a continuidade dos serviços.

6.3.2 Deverá ser prestado assessoramento técnico inicial aos usuários, abrangendo orientações sobre a utilização da plataforma, suas funcionalidades, limites operacionais e boas práticas de uso no contexto da Administração Pública. Esse assessoramento deverá incluir, quando necessário, treinamentos, materiais de apoio e instruções técnicas, assegurando a correta aplicação da solução nas rotinas institucionais e a maximização de seus benefícios.

6.3.3. A solução deverá contar com suporte técnico contínuo, com atendimento ágil para a resolução de falhas, inconsistências ou dúvidas operacionais, garantindo a estabilidade e a confiabilidade do sistema. O suporte deverá contemplar canais formais de comunicação, acompanhamento das ocorrências e soluções tempestivas, de forma a minimizar impactos nas atividades administrativas e jurídicas do IPREMB.

6.3.4. O acompanhamento e a gestão da solução deverão permitir monitoramento

contínuo do uso das licenças, avaliação da aderência da plataforma às necessidades institucionais e ajustes operacionais quando necessários. A contratada deverá fornecer relatórios periódicos que permitam à Administração avaliar o desempenho da ferramenta, bem como garantir a integração eficiente das atividades internas, a melhoria dos fluxos de trabalho e o cumprimento das metas institucionais.

6.3.5. Em termos de funcionalidades técnicas, a solução deverá possibilitar a geração automatizada de conteúdos institucionais, com elevado padrão de qualidade textual, clareza, coesão e adequação à linguagem administrativa. Deverá fornecer apoio à redação, revisão e padronização de documentos administrativos, técnicos e jurídicos, promovendo racionalização do tempo e uniformidade na comunicação institucional. Além disso, a plataforma deverá automatizar atividades administrativas e operacionais, especialmente aquelas de natureza repetitiva ou de apoio às atividades intelectuais, contribuindo para o aumento da produtividade, organização dos fluxos internos e redução de retrabalho.

6.3.6. A solução deverá concentrar funcionalidades em uma plataforma única, promovendo integração dos processos internos e evitando o uso de múltiplas ferramentas desconectadas. O gerenciamento das licenças deverá ser flexível, permitindo substituição de usuários sem custos adicionais e assegurando controle institucional eficiente do acesso.

6.3.7. Por fim, a solução deverá observar rigorosamente critérios de segurança da informação, garantindo que todos os dados e documentos institucionais sejam tratados em ambiente controlado, com mecanismos que assegurem confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. A contratação deverá respeitar as normas legais aplicáveis à proteção de dados e estar em conformidade com as boas práticas de governança e gestão pública, resguardando os interesses do IPREMB e da sociedade.

6.3.8. A garantia contratual dos serviços prestados deverá perdurar por todo o prazo de vigência do contrato, assegurando que a CONTRATADA corrija, sem qualquer ônus para CONTRATANTE, eventuais falhas, defeitos ou inconsistências que

venham a surgir durante a execução do contrato.

6.3.9. A contratada deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a mesma forneceu objeto de mesma natureza e compatíveis em características com o objeto, atestando, inclusive, o bom desempenho e cumprimento a contento das obrigações contratuais.

7. DAS GARANTIAS

7.1. Garantia da proposta:

7.1.1 Não haverá exigência da garantia da proposta prevista no art. 58 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Garantia da contratação:

7.2.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3. Garantia do bem:

7.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, popularmente conhecida como “Código de defesa do Consumidor.

8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A disponibilização das 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI deverá ocorrer por meio eletrônico, mediante convite ou mecanismo equivalente de ativação das contas de usuário, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), contado do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.

8.2. As licenças serão distribuídas conforme a necessidade institucional do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, observada a seguinte previsão inicial:

Área	Quantidade de licenças
Assessoria Jurídica	04
Superintendência Administrativa	06
Superintendência de Benefícios	01
Superintendência de Controle Interno	01

Total:	12
---------------	-----------

8.3. O fornecimento será realizado em parcela única, compreendendo a disponibilização integral das 12 (doze) licenças contratadas, observadas as especificações constantes neste Termo de Referência.

8.4. As licenças deverão permanecer ativas durante toda a vigência contratual, assegurando acesso às funcionalidades disponibilizadas pelo plano ChatGPT Business da OpenAI, bem como às atualizações, melhorias, correções e demais recursos disponibilizados pelo fabricante durante a vigência da contratação.

8.5. A solução deverá permitir o gerenciamento centralizado das licenças, possibilitando à Administração incluir, remover e substituir usuários autorizados, sem custos adicionais, sempre que necessário em razão de alterações na estrutura organizacional, movimentação de pessoal ou necessidade do serviço.

8.6. A contratada deverá disponibilizar suporte técnico durante toda a vigência contratual, destinado ao esclarecimento de dúvidas, solução de incidentes relacionados ao fornecimento das licenças e acompanhamento da execução contratual, preferencialmente por meio de atendimento remoto, em língua portuguesa ou, quando não disponível, em idioma estrangeiro acompanhado de meios que possibilitem a adequada compreensão das orientações.

8.7. O suporte técnico deverá estar disponível por canais eletrônicos, tais como portal de atendimento, correio eletrônico ou outros meios disponibilizados pela contratada, permitindo o registro, acompanhamento e resolução das solicitações apresentadas pelo IPREMB.

8.8. A solução deverá disponibilizar funcionalidades compatíveis com o plano ChatGPT Business da OpenAI, incluindo recursos para elaboração, revisão e padronização de documentos, análise de informações, processamento de arquivos, geração de conteúdo, apoio à pesquisa, navegação na internet, criação de assistentes personalizados (GPTs), análise de dados e demais funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante durante a vigência contratual.

8.9. A solução deverá observar rigorosamente os requisitos de segurança da

informação, garantindo ambiente corporativo adequado ao tratamento de informações institucionais, assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados processados, bem como observando as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e demais normas aplicáveis.

8.10. A contratada deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos ou conteúdos institucionais a que tiver acesso em razão da execução contratual, não podendo utilizá-los, reproduzi-los ou divulgá-los sem autorização expressa da Administração.

8.11. O recebimento dos serviços ocorrerá em duas etapas:

a) **provisoriamente**, de forma sumária, imediatamente após a disponibilização das licenças e da verificação inicial do acesso à plataforma;

b) **definitivamente**, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da disponibilização integral das licenças contratadas, do pleno funcionamento da plataforma, da ativação dos acessos, da regularidade dos serviços de suporte técnico e do atendimento às especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.12. A Contratada fica obrigada a sanar, corrigir ou regularizar, às suas expensas e sem ônus para a Contratante, quaisquer falhas, defeitos, indisponibilidades, inconsistências ou desconformidades verificadas na disponibilização das licenças ou na execução dos serviços contratados.

8.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

8.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil e contratual da Contratada pela perfeita execução do objeto.

8.15. Caso não seja possível a entrega no prazo previsto, a empresa deverá requerer, motivada e tempestivamente, a prorrogação do prazo, a qual somente ocorrerá se a justificativa for aceita pelo IPREMB, ressalvados as situações de caso fortuito e força

maior.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. Medição:

9.1.1 A medição dos serviços será realizada mediante a verificação da disponibilização, ativação e manutenção das 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9.1.2. A fiscalização contratual verificará a efetiva disponibilização das licenças, a regularidade do acesso à plataforma, a manutenção dos serviços de suporte técnico, bem como o atendimento das demais obrigações assumidas pela Contratada.

9.1.3. A remuneração da Contratada compreenderá todos os custos necessários à execução do objeto, incluindo o fornecimento das licenças, os serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico, gerenciamento da solução, atualizações disponibilizadas pelo fabricante, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e demais despesas inerentes à execução contratual, não sendo devido qualquer pagamento adicional.

9.2. Liquidação:

9.2.1 O pagamento somente será autorizado após o atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante verificação da conformidade dos serviços prestados;

9.2.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação da despesa, prorrogável por igual período, mediante justificativa da autoridade competente.

9.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente contém os elementos necessários e essenciais, especialmente:

a) a data de emissão;

b) os dados da Contratada e da Contratante;

- c) o número do contrato ou instrumento equivalente;
- d) o período de referência da prestação dos serviços;
- e) a descrição do objeto contratado;
- f) o valor devido;
- g) eventual destaque das retenções tributárias cabíveis.

9.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para a Contratante.

9.2.5 A Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente deverá ser acompanhada da comprovação da manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação, observado o disposto no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2.6. Constatada irregularidade na documentação da Contratada, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização ou apresentação de defesa, podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

9.2.7. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

9.3. Prazo e forma de pagamento:

9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até **15 (quinze) dias úteis**, contados da conclusão da liquidação da despesa.

9.3.2 No caso de atraso imputável à Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a data

de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

9.3.3 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente de titularidade da Contratada.

9.3.4 A Contratada deverá informar os dados bancários quando da assinatura do contrato ou sempre que houver alteração, permanecendo responsável pela atualização dessas informações perante o IPREMB.

9.3.5 O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, o atesto da fiscalização contratual e a verificação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação vigente.

10. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. O critério de seleção do fornecedor será concluído após efetiva pesquisa de preços, juntado aos autos. Contudo, o critério de julgamento será o de menor preço.

10.2. As exigências de habilitação estarão previstas no instrumento convocatório. Os equipamentos ofertados deverão atender integralmente às especificações técnicas definidas no Termo de Referência.

10.3. Qualificação técnica:

10.3.1 As licitantes deverão anexar ao sistema, após convocação da Agente de Contratação, 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

10.3.2 O atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta e deverá ser expedido em nome da licitante, indicando o respectivo CNPJ.

10.3.3 O atestado deverá comprovar que a licitante executa ou executou, de forma satisfatória, o fornecimento de licenças de software por meio de subscrição ou outra modalidade compatível com o objeto da contratação, incluindo, quando aplicável, serviços de suporte técnico, gerenciamento da solução ou serviços correlatos, ou, ainda,

objeto de mesma natureza e compatível em características, complexidade tecnológica e operacional com o objeto desta contratação, atestando o bom desempenho e o cumprimento a contento das obrigações contratuais.

10.3.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. A estimativa do valor da Contratação será concluída após efetiva pesquisa de preços, juntado aos autos, e será indicada no instrumento convocatório.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso alocado nas dotações orçamentárias indicadas no instrumento convocatório.

13. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

13.1. A validade da proposta deverá ser de no mínimo **60 (sessenta) dias**.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano (12 meses), contado da data do orçamento estimado.

14.2. Após o interregno de doze meses, os preços iniciais poderão ser reajustados, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência do fim da vigência do presente contrato, desde que o período transcorrido seja superior a doze meses.

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.4. O reajuste será realizado por Termo de Apostilamento.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Além das responsabilidades estabelecidas neste Termo de Referência, na Lei Federal de Licitações e Contrato, 14.133/2021, compete à CONTRATADA.

15.1.1. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas à época da contratação, apresentando os documentos comprobatórios sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

15.1.2. Emitir Nota Fiscal ou Fatura em nome da CONTRATANTE, de forma discriminada, legível, sem rasuras e em conformidade com o prazo, as quantidades, as especificações e o local estabelecidos neste Termo de Referência.

15.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e regularidade do serviço fornecido, garantindo o cumprimento integral das obrigações contratuais.

15.1.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos ou administrativos solicitados pela CONTRATANTE, de forma clara, concisa e lógica, respondendo prontamente às reclamações ou questionamentos, inclusive àqueles provenientes do fiscal do processo administrativo.

15.1.6. Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a prestação do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estipulado, apresentando a devida comprovação.

15.2. Apresentar as seguintes regularidades:

15.2.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal;

15.2.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

15.2.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

15.2.4. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estaduais e à Dívida Ativa do Estado;

15.2.5. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais e à Dívida Ativa do Município.

15.3. Obedecer às instruções, normas, diretrizes e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para o adequado fornecimento do objeto, apresentando as informações e documentos que comprovem o fiel cumprimento das obrigações pactuadas.

15.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente e às suas expensas, o objeto em que se verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou falhas técnicas, ainda que sob fiscalização da CONTRATANTE.

15.5. Estudar e avaliar previamente as especificações técnicas e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, sendo responsável pela entrega e pela qualidade do serviço prestado, utilizando pessoal qualificado e procedimentos técnico-administrativos adequados, devendo ainda alertar à CONTRATANTE sobre quaisquer inconsistências técnicas eventualmente identificadas.

15.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e tributos diretos ou indiretos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.

15.7. Resguardar a CONTRATANTE de quaisquer infrações a direitos autorais, patentes, marcas, know-how, registros ou segredos comerciais, assumindo a responsabilidade integral por prejuízos, inclusive despesas, custas e honorários advocatícios decorrentes de medidas judiciais ou administrativas movidas contra a CONTRATANTE por tais violações.

15.8. Assegurar a confidencialidade das informações, dados, fórmulas e processos utilizados ou compartilhados durante a execução do contrato, tratando-os como segredos comerciais e confidenciais, e utilizando-os exclusivamente para os fins contratuais, vedando seu repasse ou divulgação a terceiros.

15.9. Entregar o objeto contratado, responsabilizando-se também pelo transporte, descarregamento e integridade do item desde o seu estabelecimento até o local de entrega especificado.

15.10. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo, culpa ou falhas na execução do contrato, sem que a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE sirvam como excludente ou redutor dessa responsabilidade.

15.11. Cumprir integralmente os requisitos definidos pela Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, assegurando a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

15.12. Tratar os dados pessoais eventualmente coletados, armazenados, acessados, processados ou de qualquer forma utilizados no âmbito da execução contratual em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais normas aplicáveis à matéria.

15.13. Utilizar os dados e informações disponibilizados pela CONTRATANTE exclusivamente para a execução do objeto contratual, observando os princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança, transparência, prevenção e responsabilização, vedada qualquer utilização para finalidade diversa.

15.14. Implementar e manter medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas à proteção das informações e dos dados tratados durante a execução contratual, prevenindo acessos não autorizados, perda, alteração, divulgação, destruição ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

15.15. Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer incidente de segurança da informação ou violação de dados pessoais relacionada à execução do contrato, informando a natureza do incidente, os dados potencialmente afetados, os impactos identificados, as medidas adotadas para sua contenção e as providências corretivas implementadas.

15.16. Assegurar que seus empregados, representantes, prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados que tenham acesso às informações da CONTRATANTE estejam sujeitos ao dever de confidencialidade e recebam orientações adequadas quanto às obrigações relativas à proteção de dados pessoais e à segurança da informação.

15.17. Reter os dados pessoais apenas pelo período necessário ao cumprimento das obrigações contratuais e legais, comprometendo-se a eliminar, anonimizar ou devolver os dados à CONTRATANTE ao término da relação contratual, quando aplicável, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

15.18. Não compartilhar, divulgar, transferir ou disponibilizar dados, documentos ou informações da CONTRATANTE a terceiros sem prévia e expressa autorização da Administração, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

15.19. Responder integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento das obrigações relativas à proteção de dados pessoais, à segurança da informação ou ao dever de confidencialidade, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

15.20. As obrigações relativas à confidencialidade, à proteção de dados pessoais e à segurança da informação permanecerão vigentes mesmo após o encerramento da execução contratual, enquanto perdurar a posse, o acesso ou o tratamento de informações obtidas em razão do contrato.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Referência, verificando o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

16.2. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratual, sempre que solicitados pela CONTRATADA.

16.3. Verificar, no prazo fixado, a conformidade das licenças disponibilizadas, dos acessos concedidos e dos serviços prestados com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA, para fins de recebimento provisório e definitivo.

16.4. Disponibilizar à CONTRATADA as informações, os dados e as condições necessárias à adequada execução do objeto, observadas as normas internas de segurança da informação e de acesso aos sistemas institucionais.

16.5. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na disponibilização das licenças, na prestação dos serviços de suporte técnico, no gerenciamento da solução ou no funcionamento da plataforma, solicitando a adoção das medidas corretivas necessárias para o fiel cumprimento das obrigações contratuais.

16.6. Designar servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, após o atesto da regular execução do objeto e o cumprimento das condições previstas para liquidação da despesa.

16.8. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, nem por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato, omissão, culpa ou dolo da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou representantes.

17. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

17.1. A gestão do contrato será exercida por servidor formalmente designado pelo Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, mediante Portaria.

17.2. A fiscalização do contrato será exercida por servidor formalmente designado pelo Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, mediante Portaria.

17.3. substituição do gestor e/ou do fiscal do contrato poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante nova Portaria expedida pelo Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, ou por mero apostilamento.

18. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

18.1. A prestação do objeto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo IPREMB, por intermédio da Superintendência solicitante, que acompanhará a execução do serviço contratado de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para execução do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa contratada a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações, observadas, em especial, as disposições dos arts. 17 a 20 do Decreto municipal nº

44.825.2023 - regulamenta NLLC e as regras dos arts. 18 a 28 da Portaria IPREMB nº 343, de 01 de julho de 2025.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

20. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

20.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do IPREMB à continuidade do contrato.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o contratado que:

22.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

22.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

22.1.3. der causa à inexecução total do contrato

22.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado

22.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato

22.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato

22.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

22.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções.

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 22.1.2., 22.1.3. e 22.1.4 deste Termo de Referência, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave

III.. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 22.1.5., 22.1.6., 22.1.7. e 22.1.8. acima deste Termo de Referência, bem como nos subitens 22.1.2., 22.1.3. e 22.1.4. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave

IV. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos estabelecidos neste Termo de Referência ou de inexecução parcial da obrigação assumida.

V. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

22.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

22.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, cumulativamente, com a multa

22.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

22.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento, eventualmente, devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

22.3.4. Antes ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida, administrativamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

22.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

22.5. Na aplicação das sanções serão considerados

- a)** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b)** as peculiaridades do caso concreto;
- c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d)** os danos que dela provierem para o Contratante;
- e)** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

22.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definido na referida Lei.

22.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

22.8. As autoridades competentes para aplicação de sanções e o procedimento de penalização estão descritos na Portaria IPREMB nº 362/2025.

23. DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

23.1. O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

23.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

23.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.

23.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

23.5. Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita do Contratante, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

23.6. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários, quando da transmissão autorizada a terceiros, durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

23.7. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de

30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.

23.8. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

23.9. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.

23.10. O Contratado deverá notificar, imediatamente, o Contratante no caso de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

23.11. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

23.12. O Contratado que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

23.13. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com o Contratante para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

23.14. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Contratado e o Contratante, bem como entre o Contratado e seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

23.15. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e

consequente sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. As especificações constantes neste Termo de Referência, quando for o caso, são as mínimas exigidas, ficando a critério do CONTRATADO oferecer produtos que possuam características superiores aos informados, vedada a alteração das quantidades.

24.2. Será competente o Foro da Comarca de Betim, MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir questões oriundas deste Termo de Contrato ou execução de eventuais ajustes não resolvidos na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja.

Betim, 03 de agosto de 2026.

Edimar Caetano de Souza

Assessor IX

Matrícula 542468-7

Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB

APÊNDICE AO ANEXO I

MINUTA TERMO DE CONTRATO Nº ____/____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº ____/____

MODALIDADE Nº _____

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM – **IPREMB**, com sede à Praça José Lino da Silva nº 144, Brasiléia, Betim – MG, CEP nº 32.600-308, inscrito no CNPJ sob o nº **07.842.278/0001-55**, neste ato representado por seu Presidente, **ALICIO UMBELINO DA SILVA FILHO**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, CEP nº _____, neste ato representado por seus Sócios Administradores, _____, inscrito no CPF sob o nº _____ e, _____ inscrito no CPF sob o nº _____, doravante denominado **CONTRATADO**, conforme atos constitutivos da empresa, nos autos tendo em vista o que no Processo Administrativo de Compras nº _____, e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente da _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 12 (doze) licenças do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, destinado ao atendimento da demanda do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Contrato e especificações constantes da tabela abaixo.

Item	Descrição	Quant.	Unidade de Medida
01	Fornecimento de licença de uso do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, com vigência de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução.	12	LICENÇAS

1.2. A natureza do serviço objeto da presente contratação enquadra-se na categoria de serviços comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021, uma vez que se trata de solução tecnológica padronizada, fornecida em formato de assinatura mensal/anual, com especificações usuais no mercado, sem necessidade de desenvolvimento ou customização.

1.3. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a utilização das licenças do CHATGPT BUSINESS da OpenAI requer um fornecimento contínuo e ininterrupto ao longo do tempo, garantindo o acesso constante às atualizações, suporte técnico e melhorias da solução, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a necessidade de planejamento a longo prazo, otimização de custos operacionais e a manutenção da continuidade do serviço sem interrupções, além de permitir a negociação de melhores condições financeiras e de suporte técnico mais adequados às demandas da empresa durante o período contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura.

2.2. O contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administração, mantidas as condições de habilitação da contratada e observados os demais requisitos legais e contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total da contratação é de R\$ _____.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO, GESTÃO, PRAZOS, CONDIÇÕES, ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, os prazos e condições de entrega e conclusão, observação e recebimento do objeto estão previstos no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. A subcontratação somente será possível se prevista no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento demais condições para pagamento estão previstos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano (12 meses), contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de doze meses, os preços iniciais poderão ser reajustados, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência do fim da vigência do presente contrato, desde que o período transcorrido seja superior a doze meses.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. O reajuste será realizado por Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Além das responsabilidades estabelecidas neste Termo de Referência, na Lei Federal de Licitações e Contrato, 14.133/2021, compete à CONTRATADA:

8.1.1. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas à época da contratação, apresentando os documentos comprobatórios sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

8.1.2. Emitir Nota Fiscal ou Fatura em nome da CONTRATANTE, de forma discriminada, legível, sem rasuras e em conformidade com o prazo, as quantidades, as especificações e o local estabelecidos neste Termo de Referência.

8.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e regularidade do serviço fornecido, garantindo o cumprimento integral das obrigações contratuais.

8.1.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos ou administrativos solicitados pela CONTRATANTE, de forma clara, concisa e lógica, respondendo prontamente às reclamações ou questionamentos, inclusive àqueles provenientes do fiscal do processo administrativo.

8.1.5. Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a prestação do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estipulado, apresentando a devida comprovação.

8.1.6. Apresentar as seguintes regularidades.

8.1.6.1 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal;

8.1.6.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.1.6.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

8.1.6.4. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estaduais e à Dívida Ativa do Estado;

8.1.6.5. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais e à Dívida Ativa do Município.

8.1.7. Obedecer às instruções, normas, diretrizes e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para o adequado fornecimento do objeto, apresentando as informações e documentos que comprovem o fiel cumprimento das obrigações pactuadas.

8.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e tributos diretos ou indiretos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.

8.1.9. Resguardar a CONTRATANTE de quaisquer infrações a direitos autorais, patentes, marcas, know-how, registros ou segredos comerciais, assumindo a responsabilidade integral por prejuízos, inclusive despesas, custas e honorários advocatícios decorrentes de medidas judiciais ou administrativas movidas contra a CONTRATANTE por tais violações.

8.1.10. Assegurar a confidencialidade das informações, dados, fórmulas e processos utilizados ou compartilhados durante a execução do contrato, tratando-os como segredos comerciais e confidenciais, e utilizando-os exclusivamente para os fins contratuais, vedando seu repasse ou divulgação a terceiros.

8.1.11. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo, culpa ou falhas na execução do contrato, sem que a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE sirvam como excludente ou redutor dessa responsabilidade.

8.1.12. Cumprir integralmente os requisitos definidos pela Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, assegurando a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

8.1.13. Tratar os dados pessoais eventualmente coletados, armazenados, acessados, processados ou de qualquer forma utilizados no âmbito da execução contratual em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais normas aplicáveis à matéria.

8.1.14. Utilizar os dados e informações disponibilizados pela CONTRATANTE exclusivamente para a execução do objeto contratual, observando os princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança, transparência, prevenção e responsabilização, vedada qualquer utilização para finalidade diversa.

8.1.15. Implementar e manter medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas à proteção das informações e dos dados tratados durante a execução

contratual, prevenindo acessos não autorizados, perda, alteração, divulgação, destruição ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

8.1.16. Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer incidente de segurança da informação ou violação de dados pessoais relacionada à execução do contrato, informando a natureza do incidente, os dados potencialmente afetados, os impactos identificados, as medidas adotadas para sua contenção e as providências corretivas implementadas.

8.1.17. Assegurar que seus empregados, representantes, prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados que tenham acesso às informações da CONTRATANTE estejam sujeitos ao dever de confidencialidade e recebam orientações adequadas quanto às obrigações relativas à proteção de dados pessoais e à segurança da informação.

8.1.18. Reter os dados pessoais apenas pelo período necessário ao cumprimento das obrigações contratuais e legais, comprometendo-se a eliminar, anonimizar ou devolver os dados à CONTRATANTE ao término da relação contratual, quando aplicável, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

8.1.19. Não compartilhar, divulgar, transferir ou disponibilizar dados, documentos ou informações da CONTRATANTE a terceiros sem prévia e expressa autorização da Administração, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

8.1.20. Responder integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento das obrigações relativas à proteção de dados pessoais, à segurança da informação ou ao dever de confidencialidade, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

8.1.21. As obrigações relativas à confidencialidade, à proteção de dados pessoais e à segurança da informação permanecerão vigentes mesmo após o encerramento da execução contratual, enquanto perdurar a posse, o acesso ou o tratamento de informações obtidas em razão do contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Além das responsabilidades estabelecidas neste Termo de Referência, na Lei Federal de Licitações e Contrato, 14.133/2021, compete à CONTRATANTE:

9.1.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Contrato, verificando o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratual, sempre que solicitados pela CONTRATADA.

9.1.3. Verificar, no prazo fixado, a conformidade das licenças disponibilizadas, dos acessos concedidos e dos serviços prestados com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA, para fins de recebimento provisório e definitivo.

9.1.4. Disponibilizar à CONTRATADA as informações, os dados e as condições necessárias à adequada execução do objeto, observadas as normas internas de segurança da informação e de acesso aos sistemas institucionais.

9.1.5. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na disponibilização das licenças, na prestação dos serviços de suporte técnico, no gerenciamento da solução ou no funcionamento da plataforma, solicitando a adoção das medidas corretivas necessárias para o fiel cumprimento das obrigações contratuais.

9.1.6. Designar servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, após o atesto da regular execução do objeto e o cumprimento das condições previstas para liquidação da despesa.

9.1.8. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, nem por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato, omissão, culpa ou dolo da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou representantes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a)** der causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** der causa à inexecução total do contrato;
- d)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I.** Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- II.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- III.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

IV. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos estabelecidos neste Termo de Referência ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, cumulativamente, com a multa;

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento, eventualmente, devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.3.4. Antes do encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida, administrativamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a)** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b)** as peculiaridades do caso concreto;
- c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definido na referida Lei.

11.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1. O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

12.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

12.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.

12.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

12.5. Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita do Contratante, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

12.6. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários, quando da transmissão autorizada a terceiros, durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

12.7. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.

12.8. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

12.9. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.

12.10. O Contratado deverá notificar, imediatamente, o Contratante no caso de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

12.11. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

12.12. O Contratado que descumprir, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

12.13. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com o Contratante para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

12.14. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Contratado e o Contratante, bem como entre o Contratado e seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

12.15. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e consequente sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

12.16. Observadas sempre as políticas de privacidade e termos da OpenAI, especialmente quanto à localização internacional de dados, nos termos do art. 33 da LGPD”

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado, pelo contratante, nesse sentido, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência desse dia.

13.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como, amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Instituto na seguinte dotação:

_____.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais Normas Federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 “Código de Defesa do Consumidor” e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – INTIMAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES

17.1 A Contratada concorda em receber intimações, notificações ou qualquer forma de comunicação da Contratante por meio do correio eletrônico adiante informado:

E-mail: _____@_____

17.2 A Contratada obriga-se a informar à Contratante acerca de qualquer atualização ou mudança de correio eletrônico, durante toda a vigência contratual, não se responsabilizando a Contratante por prejuízos decorrentes de sua inércia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO

19.1. Vinculam esta contratação, independente de transcrição:

19.1.1. O Termo de Referência;

19.1.2. O instrumento convocatório

19.1.3. A proposta

19.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA VIGÊSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Local e data.

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ALICIO UMBELINO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE DO IPREMB

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHA 01: _____

TESTEMUNHA 02: _____

APÊNDICE ANEXO II
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 06/2026

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Informações Básicas	
Base legal:	<i>Lei Federal nº 14.133/21</i>
Categoria do objeto	☐ Bens ☒ Serviços ☐ Obras e serviços Especiais de Engenharia ☐ Locação de Imóveis ☐ Contratação ☐ Outros:
Observações	

Área Requisitante

Superintendência Administrativa.

Descrição da necessidade

A Administração Pública possui o dever constitucional de assegurar a adequada prestação dos serviços administrativos, garantindo a eficiência, a continuidade e a regularidade das atividades institucionais, especialmente no âmbito de entidades como o Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, cujas rotinas envolvem processos administrativos complexos, elevado volume de informações e a gestão de dados sensíveis e de caráter legal.

Nesse contexto, identifica-se a necessidade institucional de dispor de ferramentas tecnológicas capazes de apoiar as atividades intelectuais, analíticas e administrativas desenvolvidas pela Autarquia, contribuindo para a organização, produção, análise e tratamento de informações essenciais à execução das atribuições institucionais. A crescente complexidade das demandas administrativas e normativas exige maior

agilidade, padronização e precisão na elaboração de documentos, relatórios, pareceres, comunicações oficiais e demais expedientes internos.

A necessidade decorre do volume expressivo e da diversidade de informações produzidas, recebidas e processadas diariamente no IPREMB, incluindo processos administrativos, atos normativos, relatórios de gestão, respostas a órgãos de controle, comunicações institucionais e documentos relacionados ao atendimento aos segurados e beneficiários. A adequada análise e sistematização dessas informações são fundamentais para garantir a continuidade das atividades, a eficiência dos fluxos de trabalho, o controle interno, a rastreabilidade das decisões e a conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.

Além disso, a utilização de recursos tecnológicos adequados permite à Autarquia reduzir o retrabalho, otimizar o tempo despendido em atividades repetitivas ou operacionais e mitigar riscos associados a atrasos na tramitação processual, falhas na padronização de documentos e inconsistências na produção de informações. Tais ferramentas contribuem para o fortalecimento da gestão administrativa, para a melhoria da qualidade das entregas institucionais e para a segurança no tratamento das informações.

A inexistência ou insuficiência de instrumentos tecnológicos de apoio às atividades administrativas e analíticas compromete a eficiência das rotinas institucionais, sobrecarrega os recursos humanos disponíveis e pode impactar negativamente a qualidade e a tempestividade dos serviços prestados à sociedade. Nesse sentido, a identificação da presente necessidade visa assegurar que o IPREMB disponha de meios adequados para o desempenho eficaz, contínuo e seguro de suas funções institucionais.

Dessa forma, a necessidade ora identificada consiste em dotar o IPREMB de recursos tecnológicos compatíveis com as exigências contemporâneas da Administração Pública, como instrumento essencial para a operacionalização das atividades administrativas e técnicas da Autarquia, promovendo eficiência, confiabilidade e qualidade na gestão da

informação, em consonância com os princípios da legalidade, do planejamento, da eficiência e da continuidade do serviço público, bem como com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e com as boas práticas de governança e gestão pública.

Demonstração de previsão da contratação no plano de contratações anual – PCA.

A contratação está devidamente prevista e registrada sob o item 159 do PCA 2026.

Requisitos da Contratação

A solução deverá atender de forma integrada às atividades administrativas, técnicas e jurídicas da Autarquia, promovendo eficiência operacional, padronização documental, automação de processos e segurança da informação.

O fornecimento deverá contemplar 12 (doze) licenças de uso da plataforma, destinadas exclusivamente ao IPREMB, permitindo o acesso por servidores autorizados e possibilitando a substituição ou remanejamento de usuários em casos de desligamento, afastamento ou reorganização interna, sem custos adicionais. As licenças deverão operar em ambiente seguro e estável, com atualização contínua, manutenção preventiva e suporte adequado para garantir a continuidade dos serviços.

Deverá ser prestado assessoramento técnico inicial aos usuários, abrangendo orientações sobre a utilização da plataforma, suas funcionalidades, limites operacionais e boas práticas de uso no contexto da Administração Pública. Esse assessoramento deverá incluir, quando necessário, treinamentos, materiais de apoio e instruções técnicas, assegurando a correta aplicação da solução nas rotinas institucionais e a maximização de seus benefícios.

A solução deverá contar com suporte técnico contínuo, com atendimento ágil para a resolução de falhas, inconsistências ou dúvidas operacionais, garantindo a estabilidade e a confiabilidade do sistema. O suporte deverá contemplar canais formais de

comunicação, acompanhamento das ocorrências e soluções tempestivas, de forma a minimizar impactos nas atividades administrativas e jurídicas do IPREMB.

O acompanhamento e a gestão da solução deverão permitir monitoramento contínuo do uso das licenças, avaliação da aderência da plataforma às necessidades institucionais e ajustes operacionais quando necessários. A contratada deverá fornecer relatórios periódicos que permitam à Administração avaliar o desempenho da ferramenta, bem como garantir a integração eficiente das atividades internas, a melhoria dos fluxos de trabalho e o cumprimento das metas institucionais.

Em termos de funcionalidades técnicas, a solução deverá possibilitar a geração automatizada de conteúdos institucionais, com elevado padrão de qualidade textual, clareza, coesão e adequação à linguagem administrativa. Deverá fornecer apoio à redação, revisão e padronização de documentos administrativos, técnicos e jurídicos, promovendo racionalização do tempo e uniformidade na comunicação institucional. Além disso, a plataforma deverá automatizar atividades administrativas e operacionais, especialmente aquelas de natureza repetitiva ou de apoio às atividades intelectuais, contribuindo para o aumento da produtividade, organização dos fluxos internos e redução de retrabalho.

A solução deverá concentrar funcionalidades em uma plataforma única, promovendo integração dos processos internos e evitando o uso de múltiplas ferramentas desconectadas. O gerenciamento das licenças deverá ser flexível, permitindo substituição de usuários sem custos adicionais e assegurando controle institucional eficiente do acesso.

Por fim, a solução deverá observar rigorosamente critérios de segurança da informação, garantindo que todos os dados e documentos institucionais sejam tratados em ambiente controlado, com mecanismos que assegurem confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. A contratação deverá respeitar as normas legais

aplicáveis à proteção de dados e estar em conformidade com as boas práticas de governança e gestão pública, resguardando os interesses do IPREMB e da sociedade.

Levantamento de Mercado

No contexto do planejamento da presente contratação, destinada ao fornecimento de solução de inteligência artificial generativa para apoio às atividades administrativas, técnicas e institucionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, foi realizado levantamento de mercado mediante análise das soluções tecnológicas atualmente disponíveis, bem como de contratações similares promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública.

Para subsidiar a presente análise, foram consultados Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência, editais de licitação, contratos administrativos e demais documentos correlatos, constantes às fls. 05 a 39 dos autos.

Os levantamentos realizados possibilitaram identificar as principais soluções de inteligência artificial corporativa atualmente consolidadas no mercado, permitindo a avaliação comparativa sob os aspectos técnicos, operacionais, administrativos, econômicos, de segurança da informação, governança, suporte técnico, gerenciamento de usuários, capacidade de evolução tecnológica e aderência às necessidades institucionais do IPREMB.

A análise buscou identificar solução capaz de apoiar a elaboração, revisão e padronização de documentos administrativos, produção de conteúdos técnicos, organização de informações, apoio à tomada de decisões, automação de atividades intelectuais repetitivas e incremento da produtividade institucional, observando-se, ainda, a disponibilidade de ambiente corporativo, mecanismos de gerenciamento das licenças, suporte especializado, atualização contínua da plataforma e conformidade com os requisitos de segurança da informação.

Com base nos elementos levantados, foram identificadas quatro principais soluções corporativas de inteligência artificial generativa atualmente disponíveis no mercado, as quais passam a ser analisadas individualmente.

• Solução 01 – Microsoft Copilot

A primeira alternativa identificada consiste na utilização do Microsoft Copilot, solução de inteligência artificial desenvolvida pela Microsoft e integrada ao ecossistema Microsoft 365.

Nesse modelo, os recursos de inteligência artificial são incorporados aos aplicativos corporativos da Microsoft, permitindo apoio à elaboração de documentos, planilhas, apresentações, mensagens eletrônicas, organização de informações e demais atividades relacionadas à produtividade dos usuários.

Entre os aspectos positivos da solução destaca-se sua integração nativa com o ambiente Microsoft 365, permitindo utilização direta em ferramentas amplamente empregadas pela Administração Pública, além da disponibilidade de mecanismos de gerenciamento corporativo, segurança da informação e administração centralizada dos usuários.

Entretanto, verificou-se que a solução possui maior direcionamento às funcionalidades inerentes ao ecossistema Microsoft, apresentando menor flexibilidade para elaboração de conteúdos administrativos complexos, desenvolvimento de documentos técnicos extensos e apoio especializado às atividades intelectuais quando comparada às plataformas concebidas especificamente para inteligência artificial generativa.

Dessa forma, embora constitua solução tecnicamente viável, verificou-se que sua aderência às necessidades específicas do IPREMB mostra-se parcial, sobretudo quanto às atividades relacionadas à produção documental especializada.

• Solução 02 – Claude

A segunda alternativa identificada consiste na utilização da plataforma Claude, desenvolvida pela empresa Anthropic.

A solução disponibiliza recursos voltados à interpretação de documentos, elaboração de conteúdos, análise textual e apoio às atividades administrativas, destacando-se pelos mecanismos voltados à segurança, confiabilidade das respostas e redução de riscos relacionados à geração de conteúdo.

Entre seus principais aspectos positivos destacam-se a elevada capacidade de interpretação de documentos extensos, a consistência das respostas produzidas e a preocupação com aspectos relacionados à governança da inteligência artificial.

Por outro lado, observou-se menor disponibilidade de integrações corporativas quando comparada às demais plataformas analisadas, bem como reduzida adoção em contratações públicas nacionais e menor maturidade comercial no mercado brasileiro, fatores que podem limitar sua utilização institucional.

Assim, embora apresente características técnicas relevantes, verificou-se que a solução possui menor aderência às necessidades atualmente identificadas pelo IPREMB.

• Solução 03 – Gemini

A terceira alternativa identificada consiste na utilização da plataforma Gemini, desenvolvida pela Google.

A solução disponibiliza recursos de inteligência artificial generativa integrados ao ambiente Google Workspace, possibilitando apoio à elaboração de documentos, pesquisa de informações, organização de conteúdos e desenvolvimento de atividades administrativas.

Entre seus principais benefícios destacam-se a integração com os serviços disponibilizados pela Google, a facilidade de utilização e a constante evolução tecnológica promovida pelo fabricante.

Entretanto, verificou-se que a solução ainda apresenta menor consolidação no mercado de contratações públicas destinadas ao fornecimento institucional de inteligência artificial, bem como limitações relacionadas ao gerenciamento corporativo de usuários, disponibilidade de suporte especializado e menor utilização em ambientes administrativos quando comparada às plataformas mais difundidas.

Dessa forma, embora constitua alternativa tecnicamente viável, observou-se menor maturidade para atendimento das necessidades específicas identificadas no âmbito do IPREMB.

• Solução 04 – ChatGPT Business

A quarta alternativa identificada consiste na utilização da plataforma ChatGPT Business, solução corporativa de inteligência artificial generativa desenvolvida para utilização por organizações públicas e privadas.

Nesse modelo, a plataforma disponibiliza ambiente corporativo destinado ao apoio às atividades administrativas, técnicas e institucionais, contemplando funcionalidades voltadas à elaboração, revisão e padronização de documentos, análise de informações, automação de tarefas intelectuais, gerenciamento centralizado de usuários e administração das licenças corporativas.

Entre os aspectos positivos da solução destacam-se a elevada qualidade na produção textual, a capacidade de apoio à elaboração de documentos administrativos, pareceres, estudos técnicos, termos de referência, minutas, ofícios e demais instrumentos produzidos pela Administração Pública, bem como a disponibilidade de ambiente corporativo com gerenciamento centralizado das licenças e suporte técnico especializado.

Outro aspecto relevante refere-se à ampla adoção da plataforma pelo mercado público e privado, evidenciando elevado grau de maturidade tecnológica, constante evolução funcional e ampla disponibilidade de recursos voltados ao incremento da produtividade institucional.

Assim, verificou-se que a solução apresenta elevado nível de aderência às necessidades do IPREMB, especialmente quanto ao apoio às atividades administrativas, produção documental, organização de informações e otimização dos processos internos.

Nesse sentido, faz-se necessário um quadro comparativo das soluções identificadas para fins de análise e visualização.

Solução	Descrição	Vantagens	Desvantagens
Solução 01 – Microsoft Copilot	Plataforma corporativa de inteligência artificial integrada ao Microsoft 365, destinada ao apoio à produtividade institucional e elaboração de documentos.	• Integração nativa ao Microsoft 365; • Gerenciamento corporativo; • Recursos avançados de segurança; • Facilidade de utilização em ambientes Microsoft.	• Menor flexibilidade para elaboração de conteúdos administrativos complexos; • Recursos mais direcionados ao ecossistema Microsoft; • Menor especialização para produção documental técnica.
Solução 02 – Claude	Plataforma corporativa de	• Elevada capacidade	• Menor adoção na Administração

	inteligência artificial voltada à interpretação de documentos, elaboração de conteúdos e análise textual.	analítica; • Segurança das respostas; • Boa interpretação de documentos extensos.	Pública brasileira; • Integrações corporativas mais restritas; • Menor maturidade comercial no mercado nacional.
Solução 03 – Gemini	Plataforma de inteligência artificial integrada ao Google Workspace para apoio às atividades administrativas.	- Integração com ferramentas Google; - Evolução tecnológica contínua; - Facilidade de utilização.	- Menor consolidação em contratações públicas; - Menor disponibilidade de suporte corporativo especializado; - Gerenciamento institucional menos robusto.
Solução 04 – ChatGPT Business	Plataforma corporativa de inteligência artificial generativa destinada ao apoio à elaboração de documentos, análise de informações,	- Elevada qualidade na produção textual; - Apoio à elaboração de documentos administrativos e	- Necessidade de capacitação inicial dos usuários; - Dependência de acesso à internet para utilização da plataforma.

	automação de atividades intelectuais e incremento da produtividade institucional.	técnicos; •Gerenciamento centralizado das licenças; •Remanejamento de usuários; •Suporte corporativo especializado; • Ampla adoção pelo mercado público e privado; • Elevada aderência às necessidades do IPREMB.	
--	---	--	--

Análise de Contratações Similares

Além da análise técnica das soluções de inteligência artificial corporativa disponíveis no mercado, procedeu-se ao levantamento de contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, com a finalidade de identificar as práticas atualmente adotadas para atendimento de necessidades análogas, bem como verificar o grau de consolidação das soluções analisadas no mercado público.

Para tanto, foram consultados Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência, editais de licitação, contratos administrativos e demais documentos públicos relativos à

contratação de soluções de inteligência artificial destinadas ao apoio das atividades administrativas, técnicas e institucionais, constantes às fls.05 a 39 dos autos.

A pesquisa evidenciou que, embora existam diversas plataformas de inteligência artificial generativa disponíveis no mercado, as contratações promovidas pela Administração Pública convergem, em sua maioria, para a adoção de soluções corporativas disponibilizadas mediante licenciamento por empresa especializada ou representante comercial autorizado, responsável pelo gerenciamento das licenças, suporte técnico, faturamento e demais obrigações contratuais.

Verificou-se, ainda, que a plataforma ChatGPT Business tem sido a solução mais frequentemente adotada nas contratações pesquisadas, demonstrando elevado grau de consolidação no mercado e ampla aceitação para utilização em atividades relacionadas à produção de documentos administrativos, elaboração de estudos técnicos, apoio à tomada de decisões, organização de informações e incremento da produtividade institucional.

Nesse sentido, foram identificadas, dentre outras, as seguintes contratações similares:

Órgão ou Entidade	Objeto da Contratação	Solução adotada	Modelo de Contratação
Prefeitura do Município de São Paulo	Contratação de licenças corporativas de inteligência artificial para apoio às atividades administrativas	ChatGPT Pro	Licenciamento corporativo por empresa especializada
Prefeitura de Belo Horizonte	Fornecimento de licenças corporativas de inteligência artificial para apoio às	ChatGPT Business	Licenciamento corporativo por empresa especializada

	atividades administrativas		
Prefeitura de Brusque	Contratação de solução de inteligência artificial para utilização institucional	ChatGPT Business	Licenciamento corporativo por empresa especializada

Análise técnica da solução CHATGPT

Definida, a partir do levantamento de mercado realizado, a plataforma ChatGPT como a solução tecnológica mais adequada ao atendimento das necessidades institucionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, procedeu-se à análise técnica das modalidades de licenciamento disponibilizadas pela OpenAI, com o objetivo de identificar aquela que apresenta maior aderência às características da contratação pretendida.

A plataforma ChatGPT é disponibilizada em diferentes modalidades de contratação, destinadas a perfis distintos de utilização, contemplando desde usuários individuais até organizações que demandam ambiente corporativo, gerenciamento centralizado de usuários, mecanismos de administração das licenças e recursos específicos para utilização institucional.

Nesse contexto, foram analisadas as modalidades ChatGPT Plus, ChatGPT Pro e ChatGPT Business, considerando aspectos relacionados ao público-alvo, forma de contratação, gerenciamento de usuários, administração das licenças, funcionalidades corporativas, escalabilidade, adequação ao uso institucional e aderência às necessidades do IPREMB.

Dessa forma, faz-se necessário a elaboração de um quadro comparativo:

Critério	ChatGPT Plus	ChatGPT Pro	ChatGPT Business
Público-alvo	Usuário individual	Usuário individual com uso intensivo	Organizações e equipes
Administração centralizada de usuários	Não	Não	Sim
Gerenciamento de múltiplas licenças	Não	Não	Sim
Inclusão e remoção de usuários	Não	Não	Sim
Remanejamento de licenças	Não	Não	Sim
Ambiente corporativo	Não	Não	Sim
Escalabilidade para equipes	Limitada	Limitada	Elevada
Adequação ao uso institucional	Baixa	Média	Elevada

A modalidade ChatGPT Plus destina-se ao uso individual, oferecendo acesso ampliado aos recursos da plataforma em relação à versão gratuita. Embora represente evolução significativa para usuários que utilizam a ferramenta de forma recorrente, não disponibiliza mecanismos voltados ao gerenciamento corporativo, administração centralizada de usuários ou gestão institucional das licenças, características indispensáveis para utilização por órgãos da Administração Pública.

A modalidade ChatGPT Pro também é destinada ao uso individual, sendo voltada a profissionais que demandam utilização intensiva da plataforma e acesso ampliado aos recursos disponibilizados pela OpenAI. Apesar de oferecer maior capacidade operacional quando comparada ao plano Plus, mantém características próprias de

licenciamento individual, não contemplando funcionalidades específicas para administração de equipes, gerenciamento centralizado de usuários, redistribuição de licenças ou gestão institucional do ambiente de utilização.

Por sua vez, a modalidade ChatGPT Business foi desenvolvida especificamente para organizações, disponibilizando ambiente corporativo destinado ao gerenciamento centralizado das licenças, administração dos usuários, inclusão e exclusão de acessos, remanejamento de licenças entre colaboradores, gerenciamento do ambiente organizacional e demais recursos voltados à utilização institucional da plataforma.

Além dos recursos administrativos, o ChatGPT Business possibilita que a Administração concentre a gestão das licenças em ambiente único, favorecendo o controle da utilização da ferramenta, a organização dos usuários autorizados e a racionalização da gestão contratual, aspectos compatíveis com os princípios da eficiência, da economicidade e da boa governança administrativa.

Verifica-se, ainda, que a possibilidade de redistribuição das licenças entre servidores, sem necessidade de novas aquisições, proporciona maior flexibilidade administrativa durante a execução contratual, permitindo que a solução acompanhe eventuais alterações na estrutura organizacional ou nas demandas dos setores da Autarquia.

Diante da análise técnica realizada, conclui-se que, dentre as modalidades de licenciamento disponibilizadas para a plataforma ChatGPT, o plano ChatGPT Business apresenta maior aderência às necessidades institucionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, por reunir recursos específicos para utilização corporativa, gerenciamento centralizado das licenças, administração dos usuários, maior flexibilidade operacional e funcionalidades compatíveis com o uso institucional pretendido, constituindo, portanto, a modalidade mais adequada para atendimento do objeto da presente contratação.

Escolha da solução

A partir do levantamento de mercado realizado, da análise técnica das modalidades de licenciamento da plataforma ChatGPT e das contratações similares promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública, conclui-se que o ChatGPT Business apresenta o conjunto de características técnicas, operacionais e gerenciais mais compatível com as necessidades institucionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.

Conforme demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar, a plataforma ChatGPT é disponibilizada em diferentes modalidades de contratação, destinadas a perfis distintos de utilização. A análise comparativa evidenciou que, embora os planos ChatGPT Plus e ChatGPT Pro disponibilizem recursos avançados de inteligência artificial para utilização individual, tais modalidades não contemplam funcionalidades específicas voltadas à administração corporativa das licenças, ao gerenciamento centralizado de usuários e à gestão institucional da ferramenta, características indispensáveis para a utilização da solução no âmbito da Administração Pública.

Verificou-se que o ChatGPT Business reúne, de forma integrada, funcionalidades destinadas ao apoio às atividades administrativas, analíticas e intelectuais desenvolvidas pela Autarquia, contemplando recursos para elaboração, revisão e padronização de documentos, organização e análise de informações, apoio à pesquisa, automação de tarefas intelectuais e suporte à produção de conteúdo técnico e administrativo, apresentando elevado grau de aderência às rotinas desenvolvidas pelo IPREMB.

A solução destaca-se, ainda, pela disponibilização de ambiente corporativo destinado à utilização institucional, contemplando gerenciamento centralizado das licenças, administração dos usuários, inclusão e exclusão de acessos, remanejamento de usuários, gestão do ambiente organizacional e atualização contínua da plataforma, características que favorecem a adequada gestão da ferramenta durante toda a vigência contratual e conferem maior flexibilidade à Administração.

Além da aderência técnica às necessidades identificadas, o levantamento de contratações similares evidenciou que o ChatGPT Business constitui a modalidade da plataforma mais frequentemente adotada por órgãos e entidades da Administração Pública em contratações de objeto semelhante, demonstrando elevado grau de maturidade tecnológica, ampla aceitação institucional e consolidação no mercado.

Sob o aspecto operacional, verifica-se que a utilização da plataforma contribuirá para a otimização das atividades desempenhadas pelos servidores do IPREMB, especialmente aquelas relacionadas à elaboração de documentos administrativos, técnicos e jurídicos, pesquisas normativas, análise e consolidação de informações, elaboração de estudos, pareceres, relatórios e demais instrumentos necessários ao desempenho das atribuições institucionais da Autarquia.

Estimativas das quantidades

A estimativa do quantitativo da presente contratação fundamenta-se na análise da estrutura organizacional do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, bem como na avaliação do volume, da complexidade e da natureza das atividades administrativas, técnicas e intelectuais atualmente desenvolvidas pela Autarquia.

Considerou-se, de forma especial, a necessidade de apoio à elaboração, análise, revisão e padronização de documentos administrativos, técnicos e jurídicos, à produção de Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência, pareceres, manifestações técnicas, ofícios, relatórios gerenciais, respostas a órgãos de controle, pesquisas normativas e demais documentos produzidos no âmbito do Instituto. Também foram consideradas as atividades relacionadas à organização, consolidação e tratamento de informações, ao apoio à tomada de decisões e à execução de tarefas intelectuais repetitivas, cuja automatização pode proporcionar ganhos significativos de eficiência e produtividade.

Diante desse contexto, propõe-se a contratação de 12 (doze) licenças corporativas da plataforma ChatGPT Business, quantitativo considerado adequado, proporcional e suficiente para atender às necessidades atuais do IPREMB, permitindo que os setores com maior demanda por atividades intelectuais e de produção documental utilizem a ferramenta de forma contínua e institucional, observando-se os princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e da continuidade do serviço público.

Nesse sentido, estima-se a contratação do seguinte quantitativo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
01	Licença corporativa da plataforma ChatGPT Business, destinada ao uso institucional pelo Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.	Licença	12

Considerando as atribuições atualmente desempenhadas pelas unidades administrativas da Autarquia, estima-se que a distribuição inicial das licenças ocorra da seguinte forma:

Local/Setor	Quant.
Assessoria Jurídica	04
Superintendência Administrativa	06
Superintendência de Benefícios	01
Superintendência de Controle Interno	01
Total:	12

04 (quatro) licenças destinadas à Assessoria Jurídica, em razão do volume de análises, pareceres, manifestações técnicas e documentos jurídicos, que demandam apoio às funções intelectuais e analíticas; **06 (seis)** licenças destinadas à Superintendência Administrativa, considerando as rotinas de gestão, relatórios, documentos, comunicações e apoio às atividades de planejamento e organização interna; **01 (uma)** licença destinada à área de Benefícios, para apoio às atividades previdenciárias; e **01 (uma)** licença destinada ao Controle Interno, para apoio às atividades de análise, acompanhamento e verificação de conformidade.

Ressalta-se que a distribuição acima indicada possui caráter meramente estimativo e inicial, podendo ser ajustada durante a execução contratual, conforme a demanda efetiva, a reorganização dos fluxos internos de trabalho ou as necessidades institucionais supervenientes, sem alteração do quantitativo total contratado.

Destaca-se, por fim, que as licenças objeto da presente contratação destinam-se exclusivamente ao uso institucional do IPREMB, vinculadas às atividades da Autarquia, não se caracterizando como uso pessoal ou individualizado, sendo o quantitativo de 12 (doze) licenças compatível com as necessidades identificadas, em conformidade com os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da continuidade do serviço público, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Estimativa do valor da contratação

Para fins de estimativa do valor da presente contratação, foi utilizada como parâmetro contratação similar promovida pela Prefeitura Municipal de Brusque, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica, referente à Dispensa Eletrônica nº 106/2025, cuja documentação encontra-se acostada à fl. 39 dos autos.

A contratação analisada possui objeto semelhante ao da presente demanda, contemplando o fornecimento de licenças corporativas da plataforma ChatGPT Business, razão pela qual foi considerada referência adequada para a estimativa

preliminar do valor da contratação, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa.

Conforme verificado na contratação similar, o valor unitário praticado corresponde a R\$ 2.076,00 (dois mil e setenta e seis reais) por licença corporativa.

Considerando a estimativa de contratação de 12 (doze) licenças corporativas da plataforma ChatGPT Business, o valor global estimado para a presente contratação perfaz o montante de R\$ 24.912,00 (vinte e quatro mil, novecentos e doze reais), conforme demonstrado no quadro a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total.
01	Licença corporativa da plataforma ChatGPT Business	Licença	12	R\$ 2.076,00	R\$ 24.912,00

Ressalta-se que a presente estimativa possui caráter exclusivamente preliminar e destina-se a subsidiar o planejamento da contratação e a reserva dos recursos orçamentários necessários à futura contratação, sendo o valor definitivo apurado na fase de pesquisa de preços, em conformidade com os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Descrição da solução como um todo

A solução tecnológica objeto da presente contratação consiste no fornecimento de licenças corporativas da plataforma ChatGPT Business, disponibilizada pela OpenAI em modelo de Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), destinada ao apoio das atividades administrativas, técnicas, jurídicas e analíticas desenvolvidas no âmbito do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.

O ChatGPT Business é uma plataforma de inteligência artificial generativa baseada em modelos avançados de linguagem natural (Large Language Models – LLMs), desenvolvida para compreender comandos em linguagem natural, interpretar informações, produzir textos, revisar conteúdos, organizar dados, sintetizar informações e apoiar atividades que demandem análise, pesquisa e elaboração documental.

A solução é disponibilizada integralmente em ambiente de computação em nuvem (cloud computing), sendo acessada por meio da internet, mediante autenticação dos usuários autorizados, dispensando a instalação de aplicações em equipamentos da Administração, a aquisição de infraestrutura tecnológica própria, servidores dedicados ou mecanismos locais de processamento da solução.

A contratação compreenderá o fornecimento de licenças corporativas da plataforma ChatGPT Business destinadas ao uso institucional do IPREMB, permitindo o gerenciamento centralizado dos usuários, a administração das licenças, a inclusão, exclusão e remanejamento de acessos, conforme as necessidades administrativas verificadas durante a execução contratual.

A plataforma disponibiliza ambiente corporativo próprio para utilização institucional, contemplando mecanismos de administração dos usuários, gerenciamento das licenças e recursos destinados à utilização compartilhada da solução pelos diversos setores da Autarquia, favorecendo maior controle administrativo, padronização da utilização da ferramenta e organização dos acessos institucionais.

Entre os recursos disponibilizados pela solução destacam-se a elaboração, revisão e padronização de documentos administrativos, técnicos e jurídicos; produção de textos em linguagem natural; síntese e organização de informações; estruturação de tabelas, quadros comparativos e relatórios; análise de documentos; apoio à pesquisa normativa e técnica; auxílio na interpretação e consolidação de informações; bem como suporte à execução de atividades intelectuais relacionadas às rotinas desenvolvidas pela Administração Pública.

A plataforma permite, ainda, o processamento de documentos extensos, a manutenção do contexto das interações realizadas pelos usuários, a criação de ambientes de trabalho voltados às necessidades institucionais e a utilização de recursos avançados de inteligência artificial voltados ao aumento da produtividade e da eficiência administrativa.

Em razão do modelo Software como Serviço (SaaS), a solução permanece permanentemente disponível em ambiente computacional em nuvem, recebendo atualizações tecnológicas, evoluções funcionais e aprimoramentos disponibilizados pelo desenvolvedor da plataforma durante toda a vigência das licenças, sem necessidade de intervenções técnicas por parte do IPREMB.

No âmbito institucional, a plataforma poderá ser utilizada como ferramenta de apoio à elaboração de Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência, pareceres jurídicos, manifestações técnicas, notas técnicas, ofícios, comunicações institucionais, relatórios gerenciais, pesquisas legislativas e normativas, respostas a órgãos de controle, consolidação de informações administrativas, produção de conteúdos técnicos e demais documentos relacionados às atividades desenvolvidas pela Autarquia.

A solução contempla mecanismos destinados à utilização em ambiente corporativo, permitindo a administração centralizada dos usuários e das licenças, bem como recursos voltados à proteção das informações processadas, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), as políticas de privacidade da plataforma e as normas internas relacionadas à segurança da informação adotadas pelo IPREMB.

A utilização da plataforma possui natureza exclusivamente assistiva, destinando-se ao apoio das atividades desempenhadas pelos servidores da Autarquia, cabendo aos respectivos usuários a análise, conferência, validação e responsabilidade pelo conteúdo produzido antes de sua utilização em documentos oficiais, processos administrativos ou manifestações institucionais.

Justificativa para o parcelamento ou não da solução

O objeto em questão consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de Inteligência Artificial, tratando-se de serviço singular que, por sua própria natureza, não admite parcelamento. Não seria razoável a contratação de diferentes empresas para o fornecimento de partes ou funcionalidades da solução, uma vez que tal fragmentação comprometeria a integração dos sistemas, a padronização dos resultados e a confiabilidade das informações geradas, além de gerar incertezas quanto à responsabilidade pela execução e desempenho da solução.

Ademais, a contratação de múltiplos prestadores dificultaria significativamente a gestão e a fiscalização do contrato, uma vez que a centralização da solução em um único contratado reduz de forma substancial o risco de falhas operacionais, incompatibilidades técnicas e conflitos de responsabilidade. O parcelamento do objeto também prejudicaria a economia de escala proporcionada pela concentração do serviço em um único contrato, contrariando os princípios do interesse público, da eficiência e da economicidade na contratação.

Demonstrativos dos resultados pretendidos

Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como as demais normativas aplicáveis à Administração Pública, e atendendo às necessidades operacionais do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, especialmente no que se refere à modernização dos processos administrativos e ao aprimoramento da gestão institucional, almejam-se os seguintes resultados:

Aprimoramento da eficiência operacional e administrativa: A contratação de solução de Inteligência Artificial visa apoiar e otimizar as rotinas administrativas do IPREMB, automatizando tarefas repetitivas, auxiliando na análise de informações e promovendo maior celeridade na tramitação de processos administrativos. Espera-se,

com isso, a redução de retrabalho, maior padronização de procedimentos e melhor aproveitamento da força de trabalho da Autarquia.

Melhoria na gestão da informação e dos processos: A utilização de solução de Inteligência Artificial possibilita o tratamento estruturado de dados e documentos institucionais, favorecendo a organização, a recuperação de informações e o suporte à tomada de decisões. Como resultado, espera-se maior confiabilidade das informações, maior rastreabilidade dos processos e fortalecimento dos mecanismos de controle interno.

Apoio à continuidade e à qualidade dos serviços públicos: A adoção de solução tecnológica moderna contribui para a continuidade das atividades institucionais do IPREMB, reduzindo a dependência de procedimentos manuais e mitigando riscos de falhas operacionais. Dessa forma, busca-se assegurar maior regularidade na prestação dos serviços previdenciários e administrativos aos segurados e demais usuários.

Segurança da informação e conformidade normativa: A solução de Inteligência Artificial deverá observar critérios de segurança da informação e proteção de dados, contribuindo para a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações institucionais, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Racionalização e otimização de recursos públicos: A implementação da solução de Inteligência Artificial permitirá a racionalização de recursos, com redução de custos operacionais, ganho de produtividade e melhor alocação dos recursos humanos e financeiros, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

Providências a serem adotadas

Para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de Inteligência Artificial, não se fazem necessárias providências estruturais ou físicas específicas a serem adotadas previamente pela Administração, uma vez que o objeto possui natureza predominantemente tecnológica e lógica, não demandando instalação de equipamentos, adequações de infraestrutura predial ou intervenções nos ambientes administrativos do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB.

Contratações correlatas e/ou interdependentes

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de Inteligência Artificial é autônoma, não havendo qualquer vínculo ou interdependência com outras contratações correlatas no âmbito deste Instituto.

Possíveis impactos ambientais

No âmbito da presente contratação, que se refere exclusivamente ao fornecimento de licenças de software de inteligência artificial (ChatGPT Business), não se vislumbra a ocorrência de impactos ambientais significativos. A solução será utilizada nos equipamentos de informática já existentes na Autarquia, não demandando a aquisição de novos equipamentos físicos, consumo adicional de recursos naturais, geração de resíduos sólidos, emissões atmosféricas ou efluentes líquidos.

Eventuais impactos indiretos, como o consumo de energia elétrica pelos computadores e servidores utilizados, são considerados insignificantes e não configuram risco relevante ao meio ambiente. Dessa forma, não se vislumbra a necessidade de adoção de medidas mitigadoras específicas, sendo a contratação compatível com os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental previstos na legislação vigente.

Análise de riscos

• RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	Fase de planejamento da contratação		
RISCO 01 – Definição inadequada das especificações da solução			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
1.	Contratação de solução que não atenda integralmente às necessidades do IPREMB.		
Identificação:	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar levantamento de mercado, análise técnica das funcionalidades e estudo comparativo das soluções disponíveis.		Setor de planejamento
Identificação:	Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisar as especificações técnicas antes da elaboração definitiva do Termo de Referência.		Setor de planejamento

FASE DE ANÁLISE	Fase de planejamento da contratação	
RISCO 02 – Escolha de modalidade de licenciamento incompatível com as necessidades institucionais		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
1.	Contratação de plano que não contemple recursos de gerenciamento institucional, comprometendo a utilização corporativa da solução.	
Identificação:	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudo técnico comparativo entre os planos disponibilizados pela OpenAI (Plus, Pro e Business), identificando aquele que melhor atende às necessidades do IPREMB.	Setor de planejamento
Identificação:	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliar a solução escolhida antes da formalização da contratação, caso sejam identificadas limitações técnicas relevantes.	Setor de planejamento

FASE DE ANÁLISE	Fase de planejamento da contratação		
RISCO 03– Definição inadequada do quantitativo de licenças			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
1.	Insuficiência de licenças para atendimento das áreas estratégicas ou contratação superior à necessidade administrativa.		
Identificação:	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Mapear as unidades administrativas que efetivamente utilizarão a solução, considerando a natureza das atividades desenvolvidas e a demanda institucional.	Setor de planejamento	
Identificação:	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reavaliar a distribuição das licenças antes da contratação, mantendo o quantitativo compatível com as necessidades identificadas.	Setor de planejamento	

• **RISCOS NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção de fornecedor		
RISCO 04– Oferta de plano diverso do ChatGPT Business			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
1.	Gastos excessivos ou necessidade de renegociação		
Identificação:	Ação Preventiva		Setor responsável
1.	Enviar a Proposta ao Setor Demandante para que se manifeste aos aspectos técnicos.		Agente de contratação
Identificação:	Ação de Contingência		Setor responsável
1.	Desclassificar a proposta que ofertar solução diferente da especificada.		Agente de contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção de fornecedor	
RISCO 05 – Fornecedor não possuir autorização ou capacidade para disponibilizar licenças corporativas		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
1.	Impossibilidade de ativação das licenças ou atraso na disponibilização do ambiente corporativo.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Exigir comprovação da capacidade do fornecedor para comercializar e disponibilizar licenças corporativas da plataforma contratada, conforme TR.	Agente de Contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Inabilitar o fornecedor ou convocar o licitante subsequente.	Agente de Contratação

FASE DE ANÁLISE	Fase de seleção de fornecedor	
RISCO 06 – Proposta sem contemplar todos os serviços inerentes ao objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
1.	Necessidade de contratação complementar ou dificuldades na execução contratual.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Informar no certame, reafirmando que a proposta deverá contemplar o licenciamento, suporte técnico, gerenciamento das licenças e demais serviços previstos no Termo de Referência.	Agente de Contratação
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável

1.	Desclassificar propostas que apresentem fornecimento parcial do objeto.	Agente de Contratação
----	---	-----------------------

• RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

FASE DE ANÁLISE	Fase de Execução do Contrato	
RISCO 07 – Falhas no gerenciamento das licenças institucionais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
1.	Existência de licenças ociosas, usuários sem acesso ou utilização inadequada dos recursos contratados.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Realizar controle periódico da utilização das licenças e manter atualizada a relação de usuários autorizados	Fiscal do Contrato
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Promover o remanejamento das licenças entre os usuários e atualizar os acessos conforme a necessidade institucional.	Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE	Fase de Execução do Contrato	
RISCO 08 – Utilização da ferramenta em desacordo com as diretrizes institucionais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
1.	Produção de documentos com informações inconsistentes ou utilização inadequada da solução pelos usuários.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Orientar os usuários quanto às boas práticas de utilização da ferramenta e à necessidade de validação das informações geradas antes	Fiscal do Contrato

	de sua utilização em documentos oficiais.	
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Reforçar as orientações aos usuários e adotar medidas administrativas para corrigir eventuais inconformidades identificadas.	Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE	Fase de Execução do Contrato	
RISCO 09 – Não prestação ou prestação inadequada do suporte técnico		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
1.	Dificuldade para solucionar falhas, dúvidas operacionais ou problemas relacionados à utilização da plataforma.	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Exigir os níveis mínimos de atendimentos previstos no TR.	Fiscal do Contrato
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento.	Gestor do Contrato

Matriz de Risco

Considere-se o quadro com a matriz de Probabilidade (P) x Impacto (I) abaixo para se calcular o Grau (G) do risco:

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade Alta (03)	03	06	09
Probabilidade média (02)	02	04 Risco 01 Risco 02 Risco 03	06
Probabilidade	01	02	03

Baixa (01)		Risco 04 Risco 06	Risco 05 Risco 07 Risco 08 Risco 09
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto

Considerando a matriz de Probabilidade x Impacto adotada para a gestão de riscos neste Estudo Técnico Preliminar, tem-se a seguinte classificação:

Seja G1 o grau de risco associado ao Risco 01, cuja probabilidade é média (02) e o impacto é médio (2) resultando em: $G1 = 2 \times 2 = 04$

Seja G2 o grau de risco correspondente ao Risco 02, com probabilidade média (02) e o impacto é médio (2) resultando em: $G1 = 2 \times 2 = 04$

Seja G3 o grau de risco respectivo ao Risco 03, cuja probabilidade é média (02) e o impacto é médio (2) resultando em: $G1 = 2 \times 2 = 04$

Seja G4 o grau de risco associado ao Risco 04, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é médio (02), resultando em: $G4 = 1 \times 2 = 02$

Seja G5 o grau de risco correspondente ao Risco 05, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é alto (03), resultando em: $G5 = 1 \times 3 = 03$.

Seja G6 o grau de risco respectivo ao Risco 06, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é médio (02), resultando em: $G6 = 1 \times 2 = 02$.

Seja G7 o grau de risco associado ao Risco 07, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é alto (03), resultando em: $G7 = 1 \times 3 = 03$.

Seja G8 o grau de risco correspondente ao Risco 08, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é alto (03), resultando em: $G8 = 1 \times 3 = 03$.

Seja G9 o grau de risco respectivo ao Risco 09, cuja probabilidade é baixa (01) e o impacto é alto (03), resultando em: $G9 = 1 \times 3 = 03$.

A análise demonstra que ambos os riscos identificados são plenamente detectáveis e passíveis de gestão, situando-se em níveis aceitáveis de exposição, o que não compromete a viabilidade da contratação proposta. Ressalta-se, contudo, a importância do monitoramento contínuo, de modo a permitir a reavaliação tempestiva das medidas de mitigação, caso haja alteração no cenário de risco durante a execução contratual.

Declaração de viabilidade

Diante do exposto, resta devidamente demonstrada a viabilidade técnica, jurídica e administrativa da presente contratação, sendo esta medida necessária, oportuna e adequada ao interesse público, assegurando o pleno exercício das competências institucionais do IPREMB e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população segurada.

Ante o exposto:

- ☒ Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
- ☐ Esta equipe de planejamento declara **viável com restrições** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
- ☐ Esta equipe de planejamento declara **inviável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Betim, 05 de julho de 2026.

Responsáveis:

Vinicius Miranda Gonçalves

Assessor V

Matrícula 542448-5

Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB

Edimar Caetano de Souza

Assessor IX

Matrícula 542468-7

Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM						
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026						
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO						
Dados da Empresa						
Razão social/Nome completo:						
Nome fantasia:						
CNPJ/CPF:						
Endereço:						
CEP:						
E-mail:						
Telefone:						
Dados do Objeto						
Item	Bem/Serviço	Und.	Qnt.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de licença de uso do ChatGPT Business da OpenAI, por meio de subscrição, com vigência de 12 (doze) meses, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução.	LICENÇAS	12			R\$ 0,00
TOTAL GLOBAL						R\$ 0,00
Observações importantes: Entrega única para todos os itens.						
Declarações:						
A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Pregão Eletrônico nº:						0002/2026
A validade desta proposta é de 60 dias.						
<i>“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”</i>						
Local:						
Data:						
Representante legal da empresa						